Licence – etika – zákony

Adam Klepáč

10. dubna 2026

Obsah

Open Source & Closed Source

Licence

Zákony

Etika

Problém s autorstvím softwaru

- Reprodukce softwaru v podstatě nic nestojí.

Problém s autorstvím softwaru

- Reprodukce softwaru v podstatě nic nestojí.
- Každá komerční aplikace používá pro svou funkci mnoho jiných aplikací, různě licencovaných a od různých autorů podléhajících jiným autorským zákonům.

Problém s autorstvím softwaru

- Reprodukce softwaru v podstatě nic nestojí.
- Každá komerční aplikace používá pro svou funkci mnoho jiných aplikací, různě licencovaných a od různých autorů podléhajících jiným autorským zákonům.
- Jde o problém podobný autorství knih, s dvěma zásadními rozdíly:

Problém s autorstvím softwaru

- Reprodukce softwaru v podstatě nic nestojí.
- Každá komerční aplikace používá pro svou funkci mnoho jiných aplikací, různě licencovaných a od různých autorů podléhajících jiným autorským zákonům.
- Jde o problém podobný autorství knih, s dvěma zásadními rozdíly:
    - Kompilovaný software nelze „odkompilovat“, takže není možné zjistit, zda nepoužívá kradený kód.

Problém s autorstvím softwaru

- Reprodukce softwaru v podstatě nic nestojí.
- Každá komerční aplikace používá pro svou funkci mnoho jiných aplikací, různě licencovaných a od různých autorů podléhajících jiným autorským zákonům.
- Jde o problém podobný autorství knih, s dvěma zásadními rozdíly:
    - Kompilovaný software nelze „odkompilovat“, takže není možné zjistit, zda nepoužívá kradený kód.
    - Na rozdíl od lidského jazyka má programovací jazyk výrazně menší variabilitu – nezávisle na sobě mohou vzniknout dvě velmi podobné aplikace.

Problém s autorstvím softwaru

- Reprodukce softwaru v podstatě nic nestojí.
- Každá komerční aplikace používá pro svou funkci mnoho jiných aplikací, různě licencovaných a od různých autorů podléhajících jiným autorským zákonům.
- Jde o problém podobný autorství knih, s dvěma zásadními rozdíly:
    - Kompilovaný software nelze „odkompilovat“, takže není možné zjistit, zda nepoužívá kradený kód.
    - Na rozdíl od lidského jazyka má programovací jazyk výrazně menší variabilitu – nezávisle na sobě mohou vzniknout dvě velmi podobné aplikace.
- Není jasné, která část softwaru je patentovatelná. To je problém podobný třeba autorství hudebních skladeb – skladatel si nemůže patentovat konkrétní tón.

Open Source & Closed Source Licence

Open vs. Closed

Aplikacím se říká

- **open source**, když je jejich kód veřejně přístupný;

Open vs. Closed

Aplikacím se říká

- **open source**, když je jejich kód veřejně přístupný;
- **closed source**, když naopak jejich kód vlastní jedna nebo více osob a distribuovány jsou pouze zkompilované.

Open vs. Closed

Aplikacím se říká

- **open source**, když je jejich kód veřejně přístupný;
- **closed source**, když naopak jejich kód vlastní jedna nebo více osob a distribuovány jsou pouze zkompilované.

Open source aplikace bývají obvykle zdarma a closed source placené, ale není to výlučné pravidlo. Nejčastěji v jakési „šedé zóně“ nalézáme

Open vs. Closed

Aplikacím se říká

- **open source**, když je jejich kód veřejně přístupný;
- **closed source**, když naopak jejich kód vlastní jedna nebo více osob a distribuovány jsou pouze zkompilované.

Open source aplikace bývají obvykle zdarma a closed source placené, ale není to výlučné pravidlo. Nejčastěji v jakési „šedé zóně“ nalézáme

- open source aplikace s možností dobrovolného peněžního daru pro autora;

Open vs. Closed

Aplikacím se říká

- **open source**, když je jejich kód veřejně přístupný;
- **closed source**, když naopak jejich kód vlastní jedna nebo více osob a distribuovány jsou pouze zkompilované.

Open source aplikace bývají obvykle zdarma a closed source placené, ale není to výlučné pravidlo. Nejčastěji v jakési „šedé zóně“ nalézáme

- open source aplikace s možností dobrovolného peněžního daru pro autora;
- closed source aplikace s neplacenou versí o omezené funkcionalitě nebo zkušebním obdobím.

Open Source licence

Licence je v podstatě „právo využívat“. Existuje velká řada open source licencí pro různé typy softwaru a digitálních dat obecně.

Open Source licence

Licence je v podstatě „právo využívat“. Existuje velká řada open source licencí pro různé typy softwaru a digitálních dat obecně.

- **Adobe Creative Commons**: soubor licencí pro jisté formy „umění“ v digitální podobě (jako obrázky, videa, ...). Jsou definovány spojením čtyř různých omezení, kterých licence může nabývat.

Open Source licence

Licence je v podstatě „právo využívat“. Existuje velká řada open source licencí pro různé typy softwaru a digitálních dat obecně.

- **Adobe Creative Commons**: soubor licencí pro jisté formy „umění“ v digitální podobě (jako obrázky, videa, ...). Jsou definovány spojením čtyř různých omezení, kterých licence může nabývat.
    - **BY** (Attribution): autor musí být uveden;

Open Source licence

Licence je v podstatě „právo využívat“. Existuje velká řada open source licencí pro různé typy softwaru a digitálních dat obecně.

- **Adobe Creative Commons**: soubor licencí pro jisté formy „umění“ v digitální podobě (jako obrázky, videa, ...). Jsou definovány spojením čtyř různých omezení, kterých licence může nabývat.
    - **BY** (Attribution): autor musí být uveden;
    - **SA** (Share-Alike): jakékoli přetvoření aplikace musí být vydáno pod stejnou licencí;

Open Source licence

Licence je v podstatě „právo využívat“. Existuje velká řada open source licencí pro různé typy softwaru a digitálních dat obecně.

- **Adobe Creative Commons**: soubor licencí pro jisté formy „umění“ v digitální podobě (jako obrázky, videa, ...). Jsou definovány spojením čtyř různých omezení, kterých licence může nabývat.
    - **BY** (Attribution): autor musí být uveden;
    - **SA** (Share-Alike): jakékoli přetvoření aplikace musí být vydáno pod stejnou licencí;
    - **NC** (Non-Commercial): aplikace nesmí být přímo využita k výdělku;

Open Source licence

Licence je v podstatě „právo využívat“. Existuje velká řada open source licencí pro různé typy softwaru a digitálních dat obecně.

- **Adobe Creative Commons**: soubor licencí pro jisté formy „umění“ v digitální podobě (jako obrázky, videa, ...). Jsou definovány spojením čtyř různých omezení, kterých licence může nabývat.
  - **BY** (Attribution): autor musí být uveden;
  - **SA** (Share-Alike): jakékoli přetvoření aplikace musí být vydáno pod stejnou licencí;
  - **NC** (Non-Commercial): aplikace nesmí být přímo využita k výdělku;
  - **ND** (No Derivatives): žádné přetvořené nebo upravené podoby aplikace nesmějí být šířeny.

Open Source licence

Existuje celá řada open source licencí pro software obecně. Uveďme třeba

- **GPL** (GNU General Public License) – **copyleft** (volná distribuce s povinností zachovat licenci) a **free software** licence.

Open Source licence

Existuje celá řada open source licencí pro software obecně. Uveďme třeba

- **GPL** (GNU General Public License) – **copyleft** (volná distribuce s povinností zachovat licenci) a **free software** licence.
- **Apache License** – striktní **free software** licence s obranou proti zneužití **patentu**;

Open Source licence

Existuje celá řada open source licencí pro software obecně. Uveďme třeba

- **GPL** (GNU General Public License) – **copyleft** (volná distribuce s povinností zachovat licenci) a **free software** licence.
- **Apache License** – striktní **free software** licence s obranou proti zneužití **patentu**;
- **MPL** (Mozilla Public License)

Open Source licence

Existuje celá řada open source licencí pro software obecně. Uveďme třeba

- **GPL** (GNU General Public License) – **copyleft** (volná distribuce s povinností zachovat licenci) a **free software** licence.
- **Apache License** – striktní **free software** licence s obranou proti zneužití **patentu**;
- **MPL** (Mozilla Public License)
- **PD** (Public Domain) – v podstatě absence jakékoli licence, naprosto volná distribuce;

Open Source licence

Existuje celá řada open source licencí pro software obecně. Uveďme třeba

- **GPL** (GNU General Public License) – **copyleft** (volná distribuce s povinností zachovat licenci) a **free software** licence.
- **Apache License** – striktní **free software** licence s obranou proti zneužití **patentu**;
- **MPL** (Mozilla Public License)
- **PD** (Public Domain) – v podstatě absence jakékoli licence, naprosto volná distribuce;
- **MIT License** – může být využita i v komerčním software.

Open Source licence

Existuje celá řada open source licencí pro software obecně. Uveďme třeba

- **GPL** (GNU General Public License) – **copyleft** (volná distribuce s povinností zachovat licenci) a **free software** licence.
- **Apache License** – striktní **free software** licence s obranou proti zneužití **patentu**;
- **MPL** (Mozilla Public License)
- **PD** (Public Domain) – v podstatě absence jakékoli licence, naprosto volná distribuce;
- **MIT License** – může být využita i v komerčním software.

Téměř úplný seznam lze hledat v **SPDX License List**.

Closed Source licence

Oproti open source licencím, jsou closed source licence obvykle zvlášť vytvořeny pro konkrétní aplikaci. Můžeme je ale rozdělit do pár druhů:

Closed Source licence

Oproti open source licencím, jsou closed source licence obvykle zvlášť vytvořeny pro konkrétní aplikaci. Můžeme je ale rozdělit do pár druhů:

- **Proprietary License** – vlastníkem softwaru zůstává navždy autor a uživatelé si pouze kupují právo software používat (tedy licenci) konkrétním vymezeným způsobem. Nejvíce „uzamčená“ licence.

Closed Source licence

Oproti open source licencím, jsou closed source licence obvykle zvlášť vytvořeny pro konkrétní aplikaci. Můžeme je ale rozdělit do pár druhů:

- **Proprietary License** – vlastníkem softwaru zůstává navždy autor a uživatelé si pouze kupují právo software používat (tedy licenci) konkrétním vymezeným způsobem. Nejvíce „uzamčená“ licence.
- **EULA** (End-User License Agreement) – vlastníkem softwaru se stává uživatel, ale smí jej používat jen konkrétním předepsaným způsobem, který samozřejmě zahrnuje např. zákaz distribuce.

Closed Source licence

Oproti open source licencím, jsou closed source licence obvykle zvlášť vytvořeny pro konkrétní aplikaci. Můžeme je ale rozdělit do pár druhů:

- **Proprietary License** – vlastníkem softwaru zůstává navždy autor a uživatelé si pouze kupují právo software používat (tedy licenci) konkrétním vymezeným způsobem. Nejvíce „uzamčená“ licence.
- **EULA** (End-User License Agreement) – vlastníkem softwaru se stává uživatel, ale smí jej používat jen konkrétním předepsaným způsobem, který samozřejmě zahrnuje např. zákaz distribuce.
- **SaaS Agreement** (Software as a Service) – licence pro cloud-based software. Uživatel si software pouze pronajímá.

Closed Source licence

- **Shrink-Wrap/Click-Wrap** – licence, která nabývá platnosti v moment instalace/prvního otevření aplikace. Může být automatizována.

Closed Source licence

- **Shrink-Wrap/Click-Wrap** – licence, která nabývá platnosti v moment instalace/prvního otevření aplikace. Může být automatizována.
- **Commercial License** – licence na prodej softwaru s možností využití softwaru v jiných projektech s povinností proplatit původního autora.

Zákony

Co na licence zákon?

Upřímně nic moc. Nakolik je porušení licence postihnutelné zákonem se liší stát od státu. V České republice platí **Autorský zákon ČR**, jenž specificky hovoří o vlastnictví softwaru a licencích.

Co na licence zákon?

Upřímně nic moc. Nakolik je porušení licence postihnutelné zákonem se liší stát od státu. V České republice platí **Autorský zákon ČR**, jenž specificky hovoří o vlastnictví softwaru a licencích.

Obecně je ale vymáhání pokuty za porušení licence extrémně náročné. Mnoho firem se (hlavně u jednotlivců) o to už ani nesnaží. Je extrémně snadné získat kradenou kopii Windowsu, Microsoft Office či všemožných Adobe produktů.

Co na licence zákon?

Upřímně nic moc. Nakolik je porušení licence postihnutelné zákonem se liší stát od státu. V České republice platí **Autorský zákon ČR**, jenž specificky hovoří o vlastnictví softwaru a licencích.

Obecně je ale vymáhání pokuty za porušení licence extrémně náročné. Mnoho firem se (hlavně u jednotlivců) o to už ani nesnaží. Je extrémně snadné získat kradenou kopii Windowsu, Microsoft Office či všemožných Adobe produktů.

Obvykle je vědomé používání kradeného softwaru pouze přestupek, zatímco jeho šíření je trestný čin.

Zákony o zpracování osobních údajů

Mnoho aplikací (hlavně webových stránek) vyžaduje od uživatele sdílení osobních údajů. Práva a povinnosti vlastníků softwaru v této oblasti spravuje několik českých i europounijních zákonů:

- **GDPR** (General Data Protection Regulation) – základní předpis o zpracování údajů jakýmkoli softwarem;

Zákony o zpracování osobních údajů

Mnoho aplikací (hlavně webových stránek) vyžaduje od uživatele sdílení osobních údajů. Práva a povinnosti vlastníků softwaru v této oblasti spravuje několik českých i europounijních zákonů:

- **GDPR** (General Data Protection Regulation) – základní předpis o zpracování údajů jakýmkoli softwarem;
- **Základní příručka od ÚOOÚ** – vlastně jen český výklad GDPR;

Zákony o zpracování osobních údajů

Mnoho aplikací (hlavně webových stránek) vyžaduje od uživatele sdílení osobních údajů. Práva a povinnosti vlastníků softwaru v této oblasti spravuje několik českých i europounijních zákonů:

- **GDPR** (General Data Protection Regulation) – základní předpis o zpracování údajů jakýmkoli softwarem;
- **Základní příručka od ÚOOÚ** – vlastně jen český výklad GDPR;
- **Zákon o kybernetické bezpečnosti** – nový zákon (2025) hovořící hlavně o digitálních záznamech konversací a jednání;

Zákony o zpracování osobních údajů

Mnoho aplikací (hlavně webových stránek) vyžaduje od uživatele sdílení osobních údajů. Práva a povinnosti vlastníků softwaru v této oblasti spravuje několik českých i europounijních zákonů:

- **GDPR** (General Data Protection Regulation) – základní předpis o zpracování údajů jakýmkoli softwarem;
- **Základní příručka od ÚOOÚ** – vlastně jen český výklad GDPR;
- **Zákon o kybernetické bezpečnosti** – nový zákon (2025) hovořící hlavně o digitálních záznamech konversací a jednání;
- **NIS 2** (Network and Information Systems 2) – evropský zákon o kybernetické bezpečnosti;

Zákony o zpracování osobních údajů

Mnoho aplikací (hlavně webových stránek) vyžaduje od uživatele sdílení osobních údajů. Práva a povinnosti vlastníků softwaru v této oblasti spravuje několik českých i europounijních zákonů:

- **GDPR** (General Data Protection Regulation) – základní předpis o zpracování údajů jakýmkoli softwarem;
- **Základní příručka od ÚOOÚ** – vlastně jen český výklad GDPR;
- **Zákon o kybernetické bezpečnosti** – nový zákon (2025) hovořící hlavně o digitálních záznamech konversací a jednání;
- **NIS 2** (Network and Information Systems 2) – evropský zákon o kybernetické bezpečnosti;
- **AI Act** – evropská regulace umělé inteligence.

Etika

Pár věcí co dělat a nedělat

Software je eticky komplikovaný, protože oproti množství jiných nástrojů je jeho princip široké populaci vesměs neznámý.

Pár věcí co dělat a nedělat

Software je eticky komplikovaný, protože oproti množství jiných nástrojů je jeho princip široké populaci vesměs neznámý.

Například, bez vědomí uživatele (tyhle věci bývají „schované“ v licenčním ujednání) může být software použit například k

- **politické propagandě** – uživatel je konkrétními prvky grafického rozhraní veden k jistému politicko-sociologickému smýšlení (např. Playstation měl v jednu chvíli v hlavní nabídce na pozadí vlajku Pride Month);

Pár věcí co dělat a nedělat

Software je eticky komplikovaný, protože oproti množství jiných nástrojů je jeho princip široké populaci vesměs neznámý.

Například, bez vědomí uživatele (tyhle věci bývají „schované“ v licenčním ujednání) může být software použit například k

- **politické propagandě** – uživatel je konkrétními prvky grafického rozhraní veden k jistému politicko-sociologickému smýšlení (např. Playstation měl v jednu chvíli v hlavní nabídce na pozadí vlajku Pride Month);
- **vyvolání závislosti** – způsob fungování softwaru může napodobovat chování různých herních systémů (např. automatů) a tím způsobovat jistou míru závislosti a bludného úsudku (třeba lootboxy);

Pár věcí co dělat a nedělat

Například, bez vědomí uživatele může být software použit například k

- **sdílení citlivých dat třetí straně** – mnoho škodlivých softwarů zneužívá „lidské chyby“, kde uživatel například zadá heslo k bankovnímu účtu na webovou stránku, která vypadá stejně, jak stránka banky;
- **přímé krádeži dat** – software může obsahovat virus, který získá přístup k souborům na počítači.

Etické kodexy pro programátory

Existují sepsané dokumenty s etickými pravidly/doporučeními pro programátory v zájmu veřejného dobra.

- **ACM Code of Ethics and Professional Conduct** – obecné vodítko pro kohokoli, kdo pracuje s digitálními daty;
- **Software Engineering Code of Ethics** – vodítko pro vývojáře softwaru specificky;
- **UNESCO: Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence** – etika v souvislosti s AI.